Fluggeräte Pool Ost GmbH
Luftpark 12, 17291 Prenzlau

Uckerbogen Rotorcharter GmbH
Hangarbogen 6, 17291 Prenzlau

18.06.2024 | PR-V-10 | Vertragsausfertigung

Leasingvertrag für Fluggerät U 03

1 Vertragsparteien und einzelner Gegenstand

Fluggeräte Pool Ost GmbH, vertreten durch Fiete Kramer, überlässt Uckerbogen Rotorcharter GmbH, vertreten durch Skyler von Falkenhag, das Fluggerät U-03, Hersteller Werftrotor, Typ WR-22, Werknummer FP-2013, Baujahr 2015. Die interne Nummer dient der betrieblichen Zuordnung und ist kein amtliches Luftfahrzeugkennzeichen. Dieser Vertrag erfasst ausschließlich diese Maschine; die übrigen Poolgeräte werden gesondert vertraglich geführt.

2 Eigentum und Übergabe

Die Leasinggeberin bleibt Eigentümerin. Ein Kaufrecht oder ein automatischer Eigentumsübergang bei Vertragsende ist nicht vereinbart. Die Leasingnehmerin erhält die Maschine mit den vorhandenen technischen Betriebsunterlagen und hält sie im abgestimmten Charterbetrieb vor. Halterstellung und Eigentum sind getrennt zu dokumentieren.

3 Laufzeit und Nutzungsphasen

Die Grundlaufzeit beginnt am 1. Juli 2024 und endet am 30. April 2027. Bis April 2026 besteht ein Bereitschaftsmodell mit geringem festen Entgelt und gesonderter Abrechnung der tatsächlichen Nutzung. Ab Mai 2026 wird die Maschine für das fest disponierte Saisonprogramm vollständig reserviert. Der Wegfall eines eigenen Kundenauftrags beendet diese Reservierung nicht automatisch.

4 Entgelt und Abrechnung

Im Bereitschaftsmodell beträgt das Grundentgelt 1.000 EUR je Monat einschließlich Umsatzsteuer. Hinzu kommt das anhand der gemeinsam bestätigten Nutzungsstunden abgerechnete Zusatzentgelt. Die vier Maschinen werden in einer gemeinsamen Monatsrechnung unter getrennten Objektpositionen abgerechnet. Die vollständige Abrechnungsanlage PR-V-14 weist die vereinbarten Bruttobeträge je Objekt und Monat aus; sie stimmt mit den ausgeführten Sammelzahlungen überein.

Für die Saisonreservierung ab Mai 2026 beträgt das monatliche Bruttoentgelt 12.000 EUR für diese Maschine. Vier gleichzeitig reservierte Maschinen ergeben 48.000 EUR. Die Mai-Rechnung ist aufgrund des gesonderten Nachtrags erst am 26. Mai 2026 zu zahlen. Eine Rückgabeabrechnung über künftige Perioden tilgt diese bereits entstandene Rate nicht.

5 Betrieb Wartung und Versicherungen

Die Leasingnehmerin führt den zulässigen Betrieb durch qualifiziertes Personal durch, dokumentiert Betriebsstunden und meldet Schäden unverzüglich. Sie trägt Verbrauchsmittel, turnusmäßige Pflege und die vereinbarte Betriebsversicherung. Große planmäßige Wartungen werden vorab mit der Leasinggeberin terminiert. Eine betrieblich gesperrte Maschine darf unabhängig von der Entgeltpflicht nicht eingesetzt werden.

6 Rechte Dritter und Veränderungen

Die Maschine darf ohne Zustimmung weder verkauft, verpfändet noch sicherungsübereignet werden. Eigene lose Werkzeuge und separat angeschaffte Funkgeräte der Leasingnehmerin bleiben in deren Eigentum, soweit sie ohne Beschädigung entfernt werden können. Der Bankkredit für die eigenen Maschinen U-01 und U-02 begründet keine Sicherheit an diesem Leasingobjekt.

7 Rückgabe und vorzeitige Beendigung

Bei Vertragsende ist die Maschine mit vollständigen Betriebsunterlagen und in dem unter Berücksichtigung vertragsgemäßer Abnutzung geschuldeten Zustand zurückzugeben. Eine vorzeitige Ablösung erfordert eine gesonderte Vereinbarung. Darin sind bereits entstandene Raten, künftige Nutzungsentgelte und konkrete Rückgabeschäden getrennt auszuweisen. Eine pauschale Eigentumsübernahme durch Zahlung sämtlicher Raten wird nicht vereinbart.

8 Erklärungen und Vertragsbestand

Die Parteien bestätigen, dass diese Ausfertigung einschließlich ihrer im Text bezeichneten Anlagen die getroffene Vereinbarung vollständig wiedergibt. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten nur, soweit sie in dieser Ausfertigung ausdrücklich wiedergegeben sind. Nicht beigefügte Preisverzeichnisse werden nicht Vertragsbestandteil.

Änderungen des Leistungsumfangs, des Zahlungsplans oder des Sicherungszwecks sollen zu Beweiszwecken in einer von beiden Parteien bestätigten Nachricht oder in einem unterschriebenen Nachtrag dokumentiert werden. Gesetzliche Formanforderungen bleiben unberührt. Eine einseitige Eintragung in Buchhaltung, Kundenportal oder Planung ändert die Vereinbarung nicht.

9 Mitteilungen und Schlussbestimmungen

Erklärungen sind an die in Ziffer 1 genannten Geschäftsanschriften zu richten. Für die Gesellschaft nimmt Skyler von Falkenhag rechtsgeschäftliche Erklärungen entgegen. Buchhaltung und Disposition dürfen Unterlagen übermitteln; sie sind dadurch nicht zur Änderung dieses Vertrags bevollmächtigt.

Die Parteien vereinbaren deutsches Recht. Zwingende gesetzliche Zuständigkeiten und gesetzliche Rechte bleiben bestehen. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung führt nicht zur Unwirksamkeit der übrigen Vereinbarung. Für eine entstehende Lücke gelten die gesetzlichen Vorschriften. Jede Partei erhält eine vollständige Ausfertigung mit den Unterschriften beider Parteien.

Ausfertigung mit den Erklärungen der Beteiligten

gez. Fiete Kramer

gez. Skyler von Falkenhag